

**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящей Публичной оферте содержатся условия заключения Договора информационно-консультативных услуг (далее по тексту - «Договор информационно-консультативных услуг» и/или «Оферта», «Договор»). Настоящей офертой признается предложение, адресованное одному или нескольким конкретным лицам, которое достаточно определено и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим Договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия обеих Сторон заключить Договор информационно-консультативных услуг на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносителен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте, что безоговорочно принимается сторонами.

1.3. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своих прав и дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на оказание информационно-консультативных услуг.

1.4. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что Исполнитель может устанавливать по собственному усмотрению дополнительные ограничения при оказании отдельных видов Услуг, в частности, Исполнитель вправе отказать в предоставлении Услуг лицам, которые используют или намерены использовать Услуги для каких-либо незаконных целей, а равно лицам, которые предпринимают попытку получить Услугу незаконным способом.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Сайт	интернет-сайт https://kseniabarke.com (и его поддомены), права на которые принадлежат Исполнителю.
Оферта	настоящий публичный договор на оказание платных информационно-консультативных услуг.
Акцепт Оферты	полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, предусмотренных разделом 4 Оферты.
Договор оказания платных информационно-консультативных услуг	договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление информационно-консультативных услуг, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.
Заказчик	лицо (физическое лицо, юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), приобретающее информационно-консультативные услуги Исполнителя для себя или иного лица путем акцепта Оферты и осуществляющее оплату услуг Исполнителя.
Исполнитель	Барке Ксения Андреевна ИНН: 246316523369

2.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные информационно-консультативные услуги психологического характера в форме онлайн-консультаций с использованием дистанционных средств связи (включая, но не ограничиваясь: видеосвязь, аудиосвязь, текстовые сообщения), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги на условиях настоящего Договора (далее — Услуги).

3.2. Заказчик понимает и соглашается с тем, что для начала и надлежащего получения Услуг ему необходимо обеспечить наличие и исправное функционирование технических и программных средств, включая:

— персональный компьютер, ноутбук, планшет или иное мобильное устройство с доступом к сети Интернет со стабильной скоростью подключения;

— наушники, микрофон и камеру;

— возможность использования каналов связи, Платформы, а также программного обеспечения для видеоконференцсвязи и иных цифровых инструментов, определяемых по усмотрению Исполнителя.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 4.2. Акцептом Оферты является безоговорочное принятие условий и положений Оферты путем оплаты услуг Исполнителя на условиях Оферты. Лицо, осуществившее Акцепт Оферты, становится Заказчиком.
- 4.3. С момента поступления денежных средств за Услуги Исполнителя на расчетный счет Исполнителя Договор считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем.
- 4.4. Оплата услуг (полностью либо частично) подтверждает, что Заказчик ознакомлен и согласен с описанием и форматом оказываемых информационно-консультативных психологических услуг, сроками их оказания (при наличии установленного периода сопровождения), стоимостью услуг и порядком оплаты, сведениями об Исполнителе, а также с условиями настоящей Оферты и иной информацией, размещенной в свободном доступе на Сайте Исполнителя и относящейся к порядку оказания услуг.
- 4.5. После Акцепта Оферты Исполнитель направляет Заказчику информацию, необходимую для доступа на Платформу, а также иную информацию, необходимую для получения выбранных Заказчиком Услуг Исполнителя.

5. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 5.2. Стоимость и порядок оплаты услуг указан на странице соответствующей информационно-консультативной услуге на Сайте.
- 5.3. Исполнитель может в одностороннем порядке изменить стоимость услуг и/или порядок оплаты до момента оплаты услуг Заказчиком путем публикации новой цены на Сайте.
- 5.4. Оплата услуг Исполнителя, по выбору Заказчика, может быть осуществлена путем единовременной оплаты полной стоимости услуг Исполнителя.
- 5.5. Оплата Заказчиком может осуществляться через форму на Сайте либо иными способами, предусмотренными Исполнителем, включая оплату по реквизитам, по QR-коду или через иные сервисы онлайн-платежей. Все комиссии платежных систем и банков, связанные с оплатой услуг, несет Заказчик.
- 5.6. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- 6.2. Срок оказания услуг определяется выбранным Заказчиком форматом консультации (разовая консультация, пакет консультаций, программа сопровождения либо иной формат) и указывается на соответствующей странице Сайта Исполнителя либо согласовывается сторонами дополнительно при записи на консультацию.
- 6.3. В случае если Заказчик не получил информацию, необходимую для доступа к онлайн-консультации, материалам либо используемой Исполнителем электронной платформе (при ее применении), Заказчик обязан своевременно связаться со службой поддержки Исполнителя по адресу kseniabarke@gmail.com и при необходимости предоставить подтверждение оплаты услуг.

7. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

- 7.2. Услуги оказываются Исполнителем в форме индивидуальных или групповых психологических консультаций с использованием дистанционных средств связи (видеосвязь, аудиосвязь, мессенджеры либо иные согласованные способы коммуникации).
- 7.3 Дата, время и формат проведения консультации согласовываются сторонами посредством записи через Сайт Исполнителя, электронную почту, мессенджеры либо иным способом, используемым Исполнителем для организации консультаций.
- 7.4 Консультация считается оказанной в момент ее проведения Исполнителем при условии обеспечения Заказчику возможности подключения к консультации в согласованное время.
- 7.5 Неприсутствие Заказчика на консультации по причинам, не зависящим от Исполнителя, не является основанием для признания услуги неоказанной либо для возврата денежных средств.
- 7.6 Исполнитель вправе изменить дату и время консультации по уважительным причинам при предварительном уведомлении Заказчика не позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала консультации.
- 7.7. Оказанные Исполнителем информационно-консультативные психологические услуги принимаются Заказчиком без подписания отдельных актов приема-передачи услуг.

7.8. Отсутствие письменных претензий Заказчика по объему, качеству или срокам оказанных услуг в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента завершения консультации считается подтверждением надлежащего исполнения Исполнителем обязательств и приемкой услуг Заказчиком в полном объеме без замечаний.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.2. Исполнитель обязан:

- 8.2.1. Оказывать Услуги, предусмотренные Офертой своевременно, качественно и в полном объеме.
- 8.2.2. Обеспечить Заказчику возможность участия в согласованной психологической консультации посредством предоставления информации о времени ее проведения, а также ссылки либо иных данных, необходимых для подключения к консультации с использованием дистанционных средств связи.
- 8.2.3. Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации, получаемой от Заказчика.
- 8.2.4. При обработке персональных данных Заказчика соблюдать требования, установленные Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, и условия Политики в отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте.

8.3. Исполнитель имеет право:

- 8.3.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, исходя из требований законодательства, а также конкретных условий Оферты.
- 8.3.2. Самостоятельно определять состав педагогических работников и иных специалистов, оказывающих услуги;
- 8.3.3. Не оказывать услуги до их предварительной оплаты в соответствии с порядком оплаты услуг;
- 8.3.4. Самостоятельно определять содержание, методы и формат проведения консультаций, продолжительность консультационных встреч, порядок их организации и проведения, а также при необходимости вносить изменения в формат оказания услуг, если такие изменения направлены на надлежащее оказание услуг и не ухудшают положение Заказчика
- 8.3.5. Изменять дату и время проведения консультации по уважительным причинам (в том числе в случае временной нетрудоспособности Исполнителя, технических сбоев либо иных обстоятельств, препятствующих проведению консультации в согласованное время), уведомив об этом Заказчика заблаговременно.
- 8.3.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг либо отказаться от дальнейшего исполнения Договора в одностороннем порядке в случае, если Заказчик:
 - 1. Неоднократно допускает неуважительное поведение в отношении Исполнителя либо иных участников групповых консультаций (включая грубые высказывания, использование ненормативной лексики, оскорбительные либо дискриминационные высказывания по любым основаниям);
 - 2. В процессе взаимодействия с Исполнителем либо в публичном пространстве (в том числе в социальных сетях, на интернет-площадках, форумах, в блогах, средствах массовой информации и иных ресурсах сети Интернет) распространяет сведения, порочащие деловую репутацию Исполнителя, включая недостоверные либо заведомо дискредитирующие отзывы, комментарии или публикации.

8.4. Заказчик обязан:

- 8.4.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.
- 8.4.2. Заблаговременно уведомлять Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих участию в согласованной консультации.
- 8.4.3. Предоставлять Исполнителю достоверные сведения, необходимые для организации консультации и надлежащего оказания услуг.
- 8.4.4. Самостоятельно обеспечить наличие и исправное функционирование технических средств и доступа к сети Интернет, необходимых для участия в онлайн-консультации.
- 8.4.5. Соблюдать принципы уважительного и доброжелательного взаимодействия при коммуникации с Исполнителем, а также с иными участниками групповых консультаций (при их наличии), включая недопустимость использования оскорбительных выражений, дискриминационных высказываний, угроз либо иных форм некорректного поведения.
- 8.4.6. Не осуществлять без предварительного письменного согласия Исполнителя аудио-, видео- или иную фиксацию консультаций, а также не распространять сведения, полученные в ходе консультаций, если это может нарушить права и законные интересы Исполнителя либо третьих лиц.
- 8.4.7. Воздерживаться от распространения недостоверных сведений об Исполнителе, способных причинить вред его деловой репутации.
- 8.4.8. Самостоятельно отслеживать актуальную информацию, размещаемую на Сайте Исполнителя, включая изменения условий настоящей Оферты, расписания консультаций и иной информации, относящейся к оказанию услуг. Заказчик не вправе ссылаться на отсутствие осведомленности об указанных изменениях при условии их размещения на Сайте Исполнителя.

8.5. Заказчик вправе:

8.5.1. Получать от Исполнителя информацию о содержании, формате и порядке оказания информационно-консультативных психологических услуг, а также разъяснения по организационным вопросам проведения консультаций.

8.5.2. Отказаться от дальнейшего получения услуг в любое время до момента проведения согласованной консультации либо очередной консультации в рамках согласованного формата услуг, уведомив Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.

8.6. Исполнитель не несет ответственности за:

8.6.1. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя, включая неявку Заказчика на консультацию без предварительного уведомления либо отказ Заказчика от участия в консультации.

8.6.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в консультации по техническим причинам, связанным с оборудованием Заказчика, качеством интернет-соединения, используемым программным обеспечением либо иными техническими обстоятельствами, находящимися вне контроля Исполнителя.

8.6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг субъективным ожиданиям Заказчика. Такое несоответствие не является основанием считать услуги оказанными ненадлежащим образом либо в неполном объеме.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9.1. Заказчик вправе отказаться от получения услуги до начала консультации, уведомив Исполнителя не позднее срока, установленного правилами записи на консультацию, размещенными на Сайте Исполнителя либо согласованными сторонами дополнительно.

9.2. В случае отказа Заказчика от консультации позднее установленного срока уведомления либо при неявке Заказчика на консультацию без предварительного уведомления услуга считается оказанной и денежные средства возврату не подлежат.

9.3. В случае невозможности проведения консультации по инициативе Исполнителя оплаченная сумма подлежит возврату Заказчику либо по соглашению сторон переносится на иное согласованное время.

9.4. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым была произведена оплата, если иное не согласовано сторонами.

9.5. Отсутствие письменных претензий Заказчика по объему, качеству или срокам оказанных услуг в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента завершения консультации считается подтверждением надлежащего исполнения Исполнителем обязательств и приемкой услуг Заказчиком в полном объеме без замечаний.

9.6. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что информационно-консультативные психологические услуги носят немедицинский и нематериальный характер, их результат зависит от индивидуальных особенностей Заказчика, степени его личного участия в консультационном процессе и иных факторов, не зависящих от Исполнителя.

9.7. Исполнитель не гарантирует достижение конкретных психологических, эмоциональных, личностных или иных результатов в процессе оказания услуг.

9.8. Несоответствие субъективных ожиданий Заказчика фактически полученному результату не является основанием для признания услуг оказанными ненадлежащим образом либо основанием для возврата денежных средств.

9.2. Возврат денежных средств осуществляется:

9.2.1. При оплате разовой консультации возврат денежных средств возможен только при уведомлении Исполнителя об отказе от консультации не позднее срока, установленного правилами записи на консультацию, размещенными на Сайте Исполнителя либо согласованными сторонами дополнительно.

При уведомлении позднее указанного срока либо при неявке Заказчика на консультацию без уведомления услуга считается оказанной и денежные средства возврату не подлежат.

9.2.2. При оплате пакета консультаций возврат денежных средств осуществляется пропорционально количеству неоказанных консультаций на дату получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от дальнейшего получения услуг.

Консультации, назначенные на согласованное время и не отмененные Заказчиком в установленный срок, считаются оказанными и возврату не подлежат.

9.2.3. При оплате групповых консультаций либо интенсивов возврат денежных средств возможен только при уведомлении Исполнителя не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала первой консультации соответствующего формата услуг.

В случае отказа позднее указанного срока либо после начала участия в консультациях денежные средства возврату не подлежат.

9.3. Порядок осуществления возврата

9.3. Возврат денежных средств в предусмотренных настоящей Офертой случаях осуществляется на счет Заказчика, с которого была произведена оплата, либо иным согласованным сторонами способом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного заявления Заказчика о возврате денежных средств.

9.4. Невозможность возврата по причинам, зависящим от заказчика

9.4. В случае невозможности оказания услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, включая неявку на консультацию без предварительного уведомления, нарушение условий взаимодействия либо иных обязанностей, предусмотренных настоящей Офертой, денежные средства возврату не подлежат, а услуги считаются оказанными надлежащим образом.

9.5. Расторжение договора по инициативе исполнителя

9.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения Заказчиком условий настоящей Оферты, включая нарушение правил взаимодействия, проявление неуважительного поведения, распространение сведений, порочащих деловую репутацию Исполнителя, либо иные действия, препятствующие надлежащему оказанию услуг. В указанном случае денежные средства возврату не подлежат за фактически оказанные услуги.

9.6. Основания прекращения оказания услуг

9.6. Оказание услуг по настоящей Оферте может быть прекращено Исполнителем в следующих случаях:

1. просрочки оплаты услуг Заказчиком;
2. невозможности надлежащего оказания услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
3. нарушения Заказчиком условий настоящей Оферты;
4. отказа Заказчика от дальнейшего получения услуг;
5. возникновения обстоятельств, препятствующих продолжению консультационного взаимодействия с учетом профессионально-этических стандартов деятельности психолога.

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

10.2. Все материалы, размещенные на Сайте Исполнителя, включая тексты, изображения, элементы дизайна, логотипы, структура Сайта, а также используемые Исполнителем методические подходы, консультационные техники и иные результаты интеллектуальной деятельности являются объектами интеллектуальной собственности Исполнителя и охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Никакие права на указанные объекты интеллектуальной собственности не переходят к Заказчику в результате акцепта настоящей Оферты и получения услуг.

10.3. Заказчику запрещается без предварительного письменного согласия Исполнителя:

10.3.1. копировать, распространять, публиковать либо иным образом использовать материалы Сайта Исполнителя полностью или частично;

10.3.2. осуществлять аудио-, видео- или текстовую фиксацию консультаций, а также распространять содержание консультаций третьим лицам;

10.3.3. использовать содержание консультаций, методики работы Исполнителя либо элементы профессионального подхода Исполнителя в коммерческих целях;

10.3.4. размещать в сети Интернет либо передавать третьим лицам сведения, полученные в ходе консультаций, если такое распространение нарушает права и законные интересы Исполнителя;

10.3.5. использовать элементы фирменного стиля, тексты, описания услуг и иные результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя при создании собственных информационных продуктов или услуг.

10.4. Нарушение Заказчиком прав Исполнителя на объекты интеллектуальной собственности влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Материалы Сайта Исполнителя могут использоваться Заказчиком исключительно в личных некоммерческих целях.

10.6. При цитировании материалов Сайта Исполнителя Заказчик обязан указывать имя Исполнителя и ссылку на Сайт Исполнителя (в сети Интернет — в форме активной гиперссылки).

11. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

11.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.

11.3. Указанное в п. 11.1. Договора сообщение направляется Заказчиком в виде электронного письма по адресу kseniabarke@gmail.com. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требование.

11.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала сообщения на бумажном носителе, при условии, что данное сообщение соответствует положениям п. 11.2. Договора, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.

11.5. В случае если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. При нахождении одной из Сторон за пределами России, споры рассматриваются на территории Российской Федерации, по месту нахождения Исполнителя.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.2. За нарушение условий данного Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Договором и/или законодательством Российской Федерации.

12.3. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий Договора в случае предоставления Заказчиком недостоверной и/или неполной информации, в т.ч. контактной информации (e-mail, телефон и т.п.), а также в случае не предоставления Заказчиком новой контактной информации (e-mail, телефон).

12.4. В случае неполучения Заказчиком услуг не по вине Исполнителя средства, оплаченные Заказчиком, не возвращаются.

12.5. Исполнитель несет ответственность за нарушение условий Договора, исключительно в случае, если ненадлежащее исполнение произошло по его вине. Совокупный размер гражданской ответственности Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в отношении Договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.

12.6. В случае нарушения п. 10.2 Договора Заказчик возмещает Исполнителю все причиненные убытки в полном объеме, а также дополнительно выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей РФ за каждый случай такого нарушения.

12.7. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования, с помощью которых обеспечивается доступ к информационно-консультативной услуге, а также за установку и использование Заказчиком программного обеспечения и/или иных объектов третьих лиц.

12.8. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель предоставляет доступ к Платформе как есть, и не вправе требовать дополнительной доработки Платформы, а также изменения правил предоставления услуг или доступа к Платформе.

12.9. Заказчик несет солидарную ответственность по обязательствам, возникающим из настоящего Договора. Исполнитель вправе предъявить требования об исполнении обязательств, возмещении убытков и уплате неустоек к Заказчику в полном объеме либо частично — по своему выбору. Исполнение обязательств одним из них освобождает другого от исполнения в соответствующей части.

13. ФОРС-МАЖОР

13.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по Договору, если это неисполнение произошло вследствие наступления, действия и последствий форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и к которым Стороны относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почв, эпидемии и другие явления природы, а также войну или военные действия, выключение электроэнергии, перебои в работе сети Интернет и другие обстоятельства, возникшие не по воле Сторон и которые препятствуют выполнению условий Договора.

13.3. Сторона должна уведомить другую Сторону о действии форс-мажорных обстоятельств не позднее чем через один день со дня их возникновения или со дня, когда возникла возможность осуществить такое уведомление, путем уведомления средствами электронной или телефонной связи.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего договора, а также вправе размещать новую редакцию локальных актов Исполнителя без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий или документов на Сайте. Измененные условия или документы вступают в силу с момента их публикации на Сайте. Новая редакция Оферты распространяется на всех Заказчиков, включая ранее заключивших договор. Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение 5 (пяти) календарных дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом Исполнителя письменно. Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик произвел акцепт новой редакции Оферты.

14.3. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не влечет недействительность любого другого положения Договора.

14.4. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или настоящим Договором, любые уведомления, сообщения и документы, касающиеся исполнения Договора могут направляться одной Стороной другой Стороне в электронной форме:

14.4.1. от Исполнителя — на адрес электронной почты и/или телефон (в том числе через мессенджеры), указанные Заказчиком при заполнении формы на Сайте или в сообщении об их изменении;

14.4.2. от Заказчика — на адрес электронной почты Исполнителя и/или телефон (в том числе через мессенджеры), указанный в настоящей Оферте и/или Сайте.

14.5. Стороны гарантируют работоспособность указанных в Договоре адресов электронной почты, номеров телефонов и самостоятельно несут риски, связанные с неполучением, несвоевременным получением или отправкой сообщений, неознакомлением с их содержанием в связи с любыми техническими неисправностями в работе электронной почты или мессенджеров, отсутствием доступа по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами специальной сортировки сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» либо аналогичную.

14.6. Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя любых уведомлений путем направления письма на электронную почту, смс, сообщения в мессенджеры, телефонного звонка по номеру, указанному Заказчиком. Стороны признают такой способ извещения (уведомления) надлежащим в рамках исполнения обязательств по Договору.

14.7. Заявки, письма, файлы, в том числе, содержащие результаты услуг, направленные посредством сети Интернет с использованием электронной почты или мессенджеров, признаются Сторонами в суде в качестве письменных доказательств. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно представить распечатанное электронное сообщение, файл, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью предъявляющей Стороны.

14.8. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов от Исполнителя, либо от иных лиц по поручению Исполнителя, на адрес электронной почты и контактный телефон, в том числе через мессенджеры, указанные Заказчиком при регистрации на Сайте.

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Барке Ксения Андреевна

ИНН: 246316523369

Контактный телефон: +7 936 666-00-16

Контактный e-mail: kseniabarke@gmail.com